



PUTUSAN

Nomor 914 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah memutus perkara Anak:

Nama : **CHRISTIAN HAHARE;**
Tempat Lahir : Kamur;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/15 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sasime, Distrik Kopay, Kabupaten Asmat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 18 November 2025 sampai dengan 9 Desember 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP;
Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP;
Lebih : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidaire Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 28 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **CHRISTIAN HAHARE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melukai berat" melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna putih, *list* merah pada bagian depan bertuliskan BULLS 23 dan pada bagian punggung bertuliskan JORDAN 23;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan logo dinas kesehatan di lengan sebelah kanan dan terdapat tulisan PKM AGATS pada bagian depan sebelah kiri, pada bagian belakang kemeja terdapat logo kesehatan dengan tulisan P2M;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu identitas perawat atas nama Stendy Petrus Wenas; Dikembalikan kepada Saksi Korban Stendy Petrus Wenas;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk tanggal 9 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak CHRISTIAN HAHARE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari Tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna putih, *list* merah pada bagian depan bertuliskan BULLS 23 dan pada bagian punggung bertuliskan JORDAN 23;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ANAK CHRISTIAN HAHARE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 9 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 17 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya mengenai penerapan pasal yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
 - a. Korban Saksi Stendy Petrus mengalami pembacokan pada bagian wajah dan punggung. Pada saat kejadian Saksi Stendy Petrus tidak mengenali wajah pelaku karena keadaan gelap;
 - b. Akibat pembacokan tersebut Saksi Stendy Petrus mengalami luka pada bagian kepala, wajah, mata, jidat, bagian perut dan bagian belakang sebelah kiri;
 - c. Pada saat kejadian Anak berada di rumah Anak yang berada di Jalan Cemenes Kabupaten Asmat sebagaimana keterangan Saksi Hanas Amoye, Saksi Marten Sonakat, Saksi Demianus Hahare dan Saksi Christina Yeman;
 - d. Orang yang ada pada rekaman CCTV kios Saksi La Nudijn adalah Anak bersama Saksi Hanas Amoye dan yang pada saat itu Saksi Hanas Amoye memegang parang sedangkan orang yang berada di CCTV Jalan Kuburan bukan Anak dan Saksi Hanas Amoye karena Anak dan Saksi Hanas Amoye tidak pernah melewati Jalan Kuburan pada saat malam kejadian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Anak tidak memenuhi unsur dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair telah tepat dan benar;
- Bahwa Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur penjatuhan pidana kepada seseorang berdasarkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan untuk itu;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Anak melakukan perbuatan pembacokan pada Saksi Stendy Petrus karena pada saat kejadian Saksi tidak mengenali wajah pelaku dan berdasarkan keterangan Saksi Hanas, Saksi Marten Sonakat, Saksi Demianus Hahare dan Saksi Christina Yeman diketahui pada saat kejadian Anak berada di rumah;
- Bahwa mengenai alat bukti berupa cctv, oleh karena diajukan tanpa penyitaan sesuai prosedur dan tidak didukung oleh keterangan ahli digital forensik untuk membuktikan keasliannya dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka tidak dapat dijadikan dasar penentuan terbukti atau tidaknya perbuatan Anak, melainkan hanya sebagai bukti pendukung;
- Bahwa oleh karena *judex facti* telah memutus bebas (*vrijspraak*) terhadap Anak dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangan mengenai penerapan Pasal 3 *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan perbandingan ancaman pidana antara ketentuan lama dengan ketentuan baru tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan bebas didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya perbuatan Anak secara sah dan meyakinkan, bukan berdasarkan perbandingan ancaman pidana, sehingga asas *lex mitior/lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat diterapkan terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **23 Januari 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2026